

تصحیح اختبار الفصل الأول في مادة التربية المدنية

مدرسة الجنة الامتياز الخاصة - الجزائر | الأستاذة: زيدان | المستوى: 4 متوسط (2022/2023)

الجزء الأول (12 نقطة): الإجابة عن الأسئلة

الوضعية الأولى: تعريف المصطلحات

- محكمة التنازع: هيئة قضائية عليا تفصل في حالات تنازع الاختصاص بين جهات القضاء العادي وجهات القضاء الإداري.
- الصلح: طريقة ودية لفض النزاعات وحلها سلمياً برضا الطرفين خارج المحاكم بغية إنشاء المحبة.
- حقوق الطفل: مجموعة الحاجات والامتيازات الأساسية التي تكفل للطفل البقاء والنمو والمشاركة والحماية (اتفاقية 1989).
- الوساطة الاجتماعية: تدخل شخص محايد لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بغية التوصل إلى تسوية ودية.

الوضعية الثانية: إجراءات المحاكمة وتصنيف أجهزة القضاء

- إجراءات المحاكمة: تتضمن تقديم عريضة افتتاح الدعوى لأمين الضبط، دفع الرسوم، تبليغ الخصوم، انعقاد الجلسات العلنية، مرافعة المحامين وسماع الشهود، ثم النطق بالحكم.
- تصنيف أجهزة القضاء في جدول:

محكمة التنازع	القضاء الإداري	القضاء العادي
محكمة التنازع	المحكمة الإدارية، مجلس الدولة	المحكمة الابتدائية، المجلس القضائي، المحكمة العليا

الوضعية الثالثة: تصنيف حقوق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الحقوق المدنية والسياسية	الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
المساواة أمام القانون	حق العمل
اللجوء للقضاء	الحق في التعليم
المشاركة في الانتخابات	حماية الأسرة
حق الحياة	حق الملكية
التمتع بالجنسية	

الوضعية الإدماجية (08 نقاط): مقال حول حقوق الإنسان وانتهاها معاملاتها

يُعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948 مرجعاً كونياً أساسياً يكرس كرامة البشر وحرّياتهم؛ فقد نصت المادة الأولى منه صراحة على أن «يولد جميع الناس أحرار متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلاً وضميراً»، كما أكدت المادة الخامسة على حظر التعذيب والمعاملات القاسية والوحشية.

إلا أنه في الواقع المعاصر، تشهد العديد من الشعوب - كالشعب الفلسطيني والسوري وغيرهما - انتهاكات صارخة وممنهجة لهذه الحقوق الأساسية، متمثلة في القتل القسري، التهجير، الحصار، القمع والتعذيب. ومثل هذه الممارسات تشكل تعدياً صارخاً على المواثيق الدولية، مما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لتوفير الحماية الدولية، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية لضمان صيانة حقوق الإنسان في كل مكان.

ملاحظة منهجية: يراعى التسلسل المنهجي، دقة المصطلحات القانونية، سلامة اللغة، والالتزام بحجم المقال والمطلوب.